阳东红丰“7·12”一般高处坠落事故调查报告

阳东区政府事故调查组

2024 年 1 月 10 日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 - 2 -
（二）事故人员关系情况 - 2 -
（三）事故现场情况 - 3 -
二、事故发生经过及应急处置情况 - 4 -
（一）事故发生经过 - 4 -
（二）事故应急救援和现场处置情况 - 4 -
（三）事故善后处理情况 - 4 -
（四）事故应急处置评估 - 5 -
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 - 5 -
（一）事故造成的人员伤亡 - 5 -
（二）事故造成的直接经济损失 - 5 -
四、事故的原因 - 6 -
（一）直接原因 - 6 -
（二）间接原因 - 6 -
五、事故责任分析及处理意见 - 6 -
六、事故防范和整改措施建议 - 7 -
七、事故调查组成员意见及签名表 - 9 -

阳东红丰果园“7·12”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月12日17时左右，位于阳江市阳东区红丰镇塘载村委会莫村山屋背1号果园发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。（以下简称红丰“7·12”事故）。

事故发生后，区委区政府立即指派区应急局、区农业农村局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求红丰镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展农业设施行业领域隐患排查治理工作，防止类似事故发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2023年7月14日，区政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区农业农村局、区人社局、区总工会、区检察院和红丰镇政府派员组成的红丰“7·12”事故调查组，对红丰“7·12”事故进行全面调查。经事故调查组现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，红丰“7·12”事故是一起因作业人员安全

意识淡薄，未取得高处作业操作证及未佩戴使用劳动防护用品（安全绳）引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.阳江市阳东区爱民种植专业合作社。该合作社统一社会信用代码是93441723MA51Q****U,法定代表人是曾某文，成立日期是2018年5月28日，成员出资总额壹佰万元，属于个人出资，住所是阳江市阳东区红丰镇塘载村莫村山屋背1号，经营范围是组织采购、供应成员所需的农场品种殖生产资料；组织采购、销售成员及同类生产经营者生产的农产品；开展成员所需的贮藏、包装服务；引进新技术、新品种，开展与农业生产经营相关的技术培训、技术交流和咨询服务。

2.曾某文，男，56岁，汉族，广东省阳江市江城区人，是阳江市阳东区爱民种植专业合作社的法定代表人、主要负责人，是搭建钢结构遮雨棚工作的定作人。

3.吴某识，男，50岁，汉族，广东省阳江市阳东区人，是搭建钢结构遮雨棚的承揽合伙人。

（二）事故人员关系情况

该果园用地归属阳江市阳东区红丰镇塘载村二队的用地，由于果园需要人手搭建遮雨棚用作百香果收成后的储存及挑拣使用。于是曾某文电话联系吴某识，约定由吴某识承揽钢结构遮雨棚作业，由于人手不够，吴某识联系该事故死者曾某儿合伙搭建遮雨棚。曾某文与吴某识、曾某儿之间没

有签订劳动合同，按照双方达成的劳务默契（300 元/天），完工后结算工资。

（三）事故现场情况

事故现场位于阳江市阳东区红丰镇塘载村莫村山屋背 1 号果园的钢结构遮雨棚附近。果园焊接钢构遮雨棚的脚手架操作平台高 2.4 米[1]，宽 1.85 米，脚手架距离电箱 15 米，遮雨棚高 3.6 米，遮雨棚架 10 米宽、棚架长 9.7 米，棚架电线 220 伏。



图 1 事故现场



图 2 事故现场

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）：2.1.1 坠落高度基本面 2m 及以上可以坠落的高处进行作业为高处作业。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月12日17时左右，吴某识在果园门口对钢材开料，听到约6米远遮雨棚钢构焊接作业工作的地方有响声，走过去看见曾某儿从脚手架上面掉了下来，面向地面趴在地上、头部没有戴着头盔，脸部有擦伤痕迹，吴某识拍打并呼喊曾某儿，但曾某儿没有反应，于是马上电话联系曾某文告知其情况，约8分钟曾某文赶回来，曾某文拔打了120急救电话和110报警，18时左右阳江市中医院到现场后把曾某儿送达阳东区红丰镇卫生院进行抢救。20时30分左右，曾某儿经抢救无效后宣告死亡。阳东区红丰镇卫生院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442022****43），死亡原因为跌倒引起脑出血。

（二）事故应急救援和现场处置情况

事故发生后，曾某文等人第一时间对曾某儿进行了急救，并拨打了120急救电话和110报警电话。接报后，区应急管理局、区农业农村局、红丰镇应急办等相关单位赶赴事故现场开展应急处置工作。区政府成立由常务副区长陈常清任组长的事故调查组，下设综合组、稳控组和整改落实组三个工作小组，立即紧张有序开展各项工作。一是由市公安局阳东分局、区应急局、区农业农村局等部门开展调查取证工作；二是迅速将事故情况向上级报告；三是安抚死者家属并做好善后工作。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，区委、区政府和红丰镇委、镇政府以及、区应急局等有关部门领导高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2023 年 7 月 18 日，曾某儿家属与阳江市阳东区爱民种植专业合作社法定代表人曾某文在阳江市阳东区有关职能部门及红丰镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》。2023 年 7 月 27 日，曾某儿遗体在阳江市阳东区殡仪馆进行火化。

（四）事故应急处置评估

此次事故应急处置应急响应迅速、合理、有效，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。政府及有关职能部门处理及时妥当，目前，红丰“7·12”事故并未在社会造成不良影响，应急处置评估为良好。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。

死者：曾某儿，男，汉族，阳江市阳西县人，是搭建钢结构遮雨棚的承揽合伙人。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定此起事故造成的直接经济损失为 600000 元。该费用为曾某文与死者家属达成了赔偿协议并支付的全额赔偿金。

四、事故的原因

（一）直接原因

1.曾某儿未具备焊接与热切割作业和高处作业[2]资质，未掌握高处作业所需的安全生产知识、事故防范和应急处理能力的情况下进行高空作业。

2.曾某儿安全意识淡薄，进行高处作业时违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定[3]，未佩戴安全绳等劳动防护用品进行作业，导致其自身在作业平台上作业时不慎坠落死亡。

（二）间接原因

阳江市阳东区爱民种植专业合作社未尽风险告知责任。未确定曾某儿是否具备高处作业的安全生产知识和安全操作技能进行高处作业，履行安全管理职责不到位。

五、事故责任分析及处理意见

（一）曾某儿，搭建钢结构遮雨棚的承揽合伙人

曾某儿缺乏安全防范意识，未具备焊接与热切割作业和高处作业资质、未佩戴使用劳动防护用品（安全绳）情况下开展作业，导致事故的发生。曾某儿对事故的发生负有直接责任，鉴于曾某儿已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）阳江市阳东区爱民种植专业合作社

根据《中华人民共和国民法典》第七百七十条[4]规定，承

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）：3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[4] 《中华人民共和国民法典》第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

揽合同是承揽人按照定作人的要求完成特定的工作，并将工作成果交付给定作人，定作人接受该工作成果并按照约定向承揽人给付报酬的合同，其标的即当事人权利义务指向的是工作成果。具体到此次事故中，虽然阳江市阳东区爱民种植专业合作社与曾某儿未签订书面合同，但从双方之间的约定及实际履行情况看，符合承揽合同的法律关系。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条[5]规定的归责原则，在工作过程中造成自己损害的，归责原则均为过错责任，阳江市阳东区爱民种植专业合作社未尽风险告知责任，履行安全管理不到位。建议不予对阳江市阳东区爱民种植专业合作社追究行政处罚，依法应承担该起事故的赔偿责任。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

各镇各单位要深刻吸取此次高处坠落事故的沉痛教训，认真贯彻安全生产工作的一系列决策部署，牢固梳理科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视生产安全，强化生产安全执法，加强对高处作业单位及人员资质的审查，坚决避免类似事故再次发生。

（一）各镇各单位应加强巡查，及时发现小散工程和零

[5] 《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条 承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。

星作业存在的违章违规操作，采取有效措施防范各类事故。

（二）各镇各单位要加强对辖区内在建设和改建等工程的安全检查，尤其是针对简易吊机吊运、脚手架作业等进行检查，发现存在安装、使用不当，违反安全操作规程的行为要及时制止，并督促相关人员立即作出整改。

（三）各镇各单位应加大安全生产宣传培训力度，扩大宣传培训的覆盖面，对业主、承包人员、危险作业人员和外来施工作业人员等进行安全教育警示，提高从业人员的安全知识和意识，使其时刻绷紧安全生产这根弦；加强对小散工程和零星作业安全生产监督管理，加强对辖区内小散工程和零星作业的监管，发现违规作业施工行为应及时进行制止并督促其整改。